

1500254-75.2021.8.26.0449

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Comarca: Piquete

Foro: Foro de Piquete

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 24/03/2022

... foi feito no momento do registro do roubo, quando o agente estava foragido. Depois porque as vítimas já conheciam o agente, de modo que inexisteu qualquer prejuízo em sua não colocação ao lado de outras pessoas com ele parecidas.

Neste sentido:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - Eventual inobservância da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piquete

Foro de Piquete

Vara Única

Rua Professora Maria de Lourdes Brito Vilar, Piquete - SP - cep 12620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500254-75.2021.8.26.0449 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500254-75.2021.8.26.0449

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DIOGO RAMOS DOS SANTOS

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafaela D Assumpção Cardoso Glioche

Vistos.

DIOGO RAMOS DOS SANTOS foi acusado e está sendo processados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incursos no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do art. 69, por três vezes, todos do Código Penal, porque, na ocasião dos fatos, juntamente com dois indivíduos ainda não identificados, subtraíram coisa móvel alheia, para eles, mediante violência e grave ameaça.

O processo seguiu regularmente em seus termos.

A denúncia foi recebida a fls. 92/94, oportunidade em que a prisão preventiva dele foi decretada. Citado (fl. 167), ofereceu resposta à acusação a fls. 177/178.

Mantida a prisão preventiva após 90 dias (fls. 190/197). Audiência de instrução designada a fl. 222. Novamente mantida a prisão preventiva após 90 dias (fls.

242/249). Laudo de exame de corpo de delito da vítima apontando a existência de lesão leve (fl. 270). Laudo de exame de corpo de delito do acusado apontando a inexistência de lesão (fl. 241). Relatório de agente policial dando conta de que, em que pese haver 05 câmeras no local dos fatos, apenas uma estava direcionada para o lugar correto, conforme fotografias apresentadas (fl. 208 e seguintes). Auto de exibição e apreensão (fl. 20).

Na audiência foi ouvida a vítima, testemunhas de acusação e testemunha de defesa,

após o que foram interrogados os réus.

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnano pela procedência do pedido, nos exatos termos da denúncia, fazendo considerações sobre a pena e requerendo a fixação dela acima do mínimo legal. A nobre defesa, por sua vez, alegou a existência de nulidade ante a não realização de reconhecimento pessoal, bem como a não juntada da imagem direto da câmara do posto, mas a gravação delas pelo celular de uma pessoa. No mérito, requereu a improcedência, ante a ausência de provas, fazendo considerações sobre a ausência de credibilidade dos relatos. Subsidiariamente requereu a fixação da pena no mínimo legal em caso de condenação.

Relatei.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há que se falar em nulidade em razão da não observância do disposto no art. 226, do Código de Processo Penal. Primeiro porque não houve prisão em flagrante e o reconhecimento fotográfico foi feito no momento do registro do roubo, quando o agente estava foragido. Depois porque as vítimas já conheciam o agente, de modo que inexistiu qualquer prejuízo em sua não colocação ao lado de outras pessoas com ele parecidas.

Neste sentido:

ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL - Eventual inobservância da ordem descrita no artigo 226 do Código de Processo Penal não constitui nulidade. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO - COERÊNCIA ENTRE CONJUNTO PROBATÓRIO E DEPOIMENTOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. De rigor a condenação dos acusados pela prática do crime de roubo, tendo em vista o robusto acervo probatório reunido nos autos. DOSIMETRIA DAS PENAS - REDUÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL - NECESSIDADE - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA "j" (calamidade pública) - NECESSIDADE - Não há prova de que os réus se valeram da pandemia causada pelo COVID-19 para praticar o delito APELO MINISTERIAL OBJETIVANDO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO DE CRIMES - DELITOS COMETIDOS NUM ÚNICO CONTEXTO FÁTICO - IMPOSSIBILIDADE - REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO - APELO MINISTERIAL IMPROVIDO E RECURSOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJSP; Apelação Criminal 1527798-56.2020.8.26.0228; Relator (a): Willian Campos; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 16/12/2021; Data de Registro: 17/12/2021).

Para mais, a cadeia de custódia das imagens das câmeras de vigilância está perfeitamente delimitada e preservada nos autos.

Com efeito, consta a apreensão de CD no respectivo auto (fl. 20). Para mais, a fl. 21 permite claramente a identificação do evento. Se ela está sendo transmitida direto do CD ou de uma gravação feita com outro aparelho (celular) não lhe retira credibilidade, até porque inequivocamente se tratada da gravação do posto - o que nem mesmo a defesa nega.

E mais, ainda que assim não fosse, o reconhecimento não foi feito com base nas imagens, mas no conhecimento prévio que as vítimas possuíam a respeito da identidade do acusado. Adite-se que a alegação de que as tatuagens não estão visíveis no vídeo não se sustenta, uma vez que as imagens não são de boa qualidade. Ainda, mesmo que a imagem apresentada para reconhecimento fotográfico na delegacia não conste com a tatuagem na testa do acusado, fato é que, conforme se verifica de fl. 112, quando da sua prisão, 10 dias após os fatos, lá estava Diogo com a tatuagem no rosto, sem qualquer resquício de que se trata de tatuagem nova.

E mais, agora em juízo já está ele, novamente, com outras tatuagens no rosto, individualizando-se cada vez mais.

Rejeito, portanto, as preliminares.

A pretensão acusatória penal é procedente.

A existência material do delito de roubo está comprovada pela imagem da câmera de segurança, pelo reconhecimento feito pela vítima, bem como prova oral produzida em solo policial e em juízo.

A autoria também está demonstrada.

A vítima L.M.P. declarou que no dia dos fatos estava na companhia de W.T.O.

exercendo sua atividade laborativa no posto de gasolina denominado Petro Oil. Ambos

são frentistas. Em dado momento apareceu o acusado, que é pessoa que conhece já que costuma frequentar o posto, e, de arma em punho, disse que se tratava de um assalto e retirou do caixa do posto a quantia de R\$ 530,00. Havia ainda outra pessoa em coautoria, mas que não reconheceu. Além disso, determinou que entregasse seu aparelho celular, dando a mesma ordem para W.T.O. Depois ele fugiu do local. Fez o reconhecimento fotográfico na delegacia, mas reforça que conhece Diogo e conseguiu o identificar no momento da prática do crime. Já o conhecia de outros lugares além do seu local de trabalho. Além do dinheiro no caixa havia um esconderijo onde guardavam mais dinheiro e Diogo sabia onde era. Acabou saindo de seu emprego por receio seu e de sua família. Não recuperou o celular. Atualmente está desempregado. Reconheceu Diogo prontamente quando ele entrou no posto, assim como reconheceu na foto apresentada na delegacia.

A vítima W.T.O. declarou que trabalha no posto de gasolina como frentista e caixa e estava junto com L.M.P. trabalhando no dia dos fatos. Em determinado momento surgiu Diogo, ora acusado, que é pessoa que conhece, pois além de ter trabalhado em um ferro velho que é próximo do posto, costumava ir ao local para trocar dinheiro. Ele estava com um revólver de cor preta e anunciou o assalto. Foi até o caixa do estabelecimento e levou R\$ 530,00 em dinheiro, além de exigir a entrega dos celulares. Na delegacia também o reconheceu, por foto, apesar de já o conhecer pessoalmente. Recebeu coronhadas na cabeça. Seus ferimentos precisavam de pontos, mas preferiu não fazer. Conhecia Diogo há algum tempo. Não recuperou seu celular. Não sabe como as imagens das câmeras de segurança foram entregues à polícia. Não sabe se foi seu patrão que enviou à polícia ou a polícia que pegou. Não tem ciência de alguma desavença entre W e o acusado. W é pessoa muito querida na cidade.

O link com a filmagem da ação está juntado a fl. 21, onde se pode perceber as vítimas já subjugadas, deitadas no chão e um dos indivíduos retirando dinheiro do caixa. Não satisfeito ainda pega uma das vítimas para que retire mais dinheiro de outra gaveta. É possível verificar, ainda, a presença de outro agente no crime, além das diversas vezes em que a arma é apontada com brutalidade para a cabeça de W. São levados, ainda, os celulares dos frentistas. W., após a fuga dos roubadores levanta do chão com as mãos na cabeça, indicando que estava com dor (o que se pode constatar do laudo de exame de corpo de delito, no qual constou que a vítima teve trauma encefálico).

A fotografia de fl. 30 demonstra um dos cortes que as coronhadas que a vítima W levou na cabeça. Fotografia de Diogo Ramos a fl. 112.

A testemunha de acusação Robson Luiz Ferreira Lemos, Policial Civil, declarou, em solo policial, que o acusado é pessoa conhecida dos meios policiais em razão da prática de crimes como roubo, incêndio, apropriação indébita. As vítimas reconheceram o acusado sem sombra de dúvidas como sendo o autor do crime e a pessoa que estava com a arma na mão, tendo desferido coronhadas contra a cabeça de W.

A testemunha de acusação Fábio Germano Figueiredo Cabett, Delegado de Polícia, declarou, igualmente, que Diogo é pessoa conhecida dos meios policiais por praticar atos criminosos e de vandalismo. As vítimas já reconheceram o Diogo porque o conheciam. Inclusive por causa das tatuagens e por ele trabalhar próximo ao posto. Houve reconhecimento fotográfica. Não sabe dizer como as imagens foram entregues na delegacia, mas que houve auto de apreensão. As demais imagens foram vistas pelo investigador de polícia, conforme relatório de fl. 208, e não exibiam o roubo. As vítimas também o reconheceram pela tatuagem no rosto.

A testemunha de defesa Letícia Gonçalves declarou que tem amizade com o acusado. Ficou sabendo dos fatos por volta de 23h00. Estava fazendo um churrasco em sua casa que começou as 20h00 e acabou as 01h00. Diogo ficou o tempo todo em seu churrasco. Algumas vezes se afastava para ir ao banheiro ou temperar carne, mas crê que ele não saiu da sua casa. O posto de gasolina fica no final de sua rua à direita. Quando tomou conhecimento da prisão dele não foi a delegacia, mas avisou a irmã dele de que ele passou a noite em sua casa. Tem amizade com ele há mais ou menos 04 anos. Já houve uma paquera entre ele e a filha da declarante. Não se lembra como ele estava vestido, acredita que de bermuda e camiseta branca. Lembra que no dia estava tendo um jogo de futebol, do time São Paulo.

Interrogado o acusado negou os fatos. Disse que sequer estava no local quando o

crime ocorreu. Estava na casa da testemunha Letícia quando do ocorrido. Não saiu da casa dela nenhuma vez. Saiu de seu trabalho no ferro velho por volta de 18h, passou em uma padaria para comprar pão para levar ao churrasco da Letícia e depois só saiu da casa dela por volta de 01h00. Não se recorda de W. Já discutiu com L por duas vezes porque ele pedia o telefone da filha de Letícia, mas como não passou se ofenderam algumas vezes. Não sabe se está sendo falsamente acusado em razão disso. Foi demitido do ferro velho pouco depois dos fatos. Ganhava à época R\$ 50,00 por dia. Trabalhava, inclusive, ao sábados. A casa de Letícia e o posto ficam a cerca de 10 minutos de distância caminhando, pelo que acredita. Não sabe dizer a distância em metros. Não tem filhos e mora com a família. Quando foi preso estava trabalhando em um lava rápido.

Esse é o teor da prova oral colhida.

Conforme se depreende dos elementos probatórios jungidos aos autos, o acusado foi, de fato, um dos autores dos fatos.

Com efeito, as vítimas reconheceram o acusado com segurança. E isso não se deu apenas em razão do episódio, mas elas já conheciam o acusado antes, o que torna o seu reconhecimento ainda mais fidedigno.

Além disso, feito o reconhecimento fotográfico em solo policial porque o acusado estava evadido e, portanto, não era possível fazer reconhecimento pessoal. Aliás, e a bem da verdade, tal reconhecimento - pessoal - foi feito durante a ocorrência do crime.

Anote-se que, além de conhecer o rosto de seu algoz antes mesmo do crime, o agente ainda possui tatuagens que o individualizam de modo eficaz, é dizer, de forma que elas também o tornam indivíduo destacável e facilmente reconhecível.

Não procedem, portanto, as tentativas irritas de desvalidar o reconhecimento feito pelas vítimas.

Aliás, pise-se que a palavra da vítima de crime de roubo é, talvez, a mais valiosa peça de convicção judicial. Esteve em contato com o agente, ostenta condição qualificada a contribuir com o juízo na realização do justo concreto.

A jurisprudência não discrepa desse entendimento: "Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância"

"Considerando-se que o assalto dificilmente conta com testemunhas, a palavra da vítima assume importância, principalmente quando se mostra segura e coerente"

Na mesma toada, insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado aplicável sem ressalvas aos agentes da guarda:

"Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 668/275), inclusive porque "o depoimento policial, como elemento de informação judicial, para ser acolhido, deve estar sempre acompanhado e confrontado por outras provas obtidas no curso da instrução processual, formando um todo coerente e logicamente harmônico, designativo da responsabilidade criminal do réu" (TJ/SP - Ap. Criminal nº 102.370-3 - rel. Márcio Bártoli, j. 03.04.91).

O cenário que se formou gera certeza iniludível de que o acusado foi até o local dos fatos, sabendo como era a rotina do posto, já que trabalhou lá perto por algum período e costumava frequentar o estabelecimento, e de posse de uma arma de fogo, valendo-se ainda de superioridade numérica, agiu com extrema violência contra as vítimas, buscando subtrair três patrimônios diversos.

Com a devida vênia, a testemunha de defesa, especialmente nesse cenário, não possui credibilidade bastante para afastar esse robusto acervo probatório coligido. Além de ser amiga pessoal do acusado, conforme por ela reconhecido, fato é que se verdade fosse o que narrou, certamente se mostra incompatível o comportamento de ver seu amigo de anos preso injustamente e apenas se limitar a "avisar a irmã dele", sem tomar qualquer outra providência.

Ora, pelo depoimento dela se extrai que há amizade íntima, até porque o acusado frequenta sua casa e já chegou a ter "uma coisinha" com a filha da testemunha. Não se mostra, portanto, minimamente verossímil que, estando ele presente por todo o período em sua casa no dia dos fatos, tenha sua amiga permitido que ele permanecesse em cárcere por meses, mesmo em se tratando de "injustiça" (como ela mesma disse).

Ela não procurou a delegacia, a tal família que foi "comunicada" da "injusta prisão" não procurou a delegacia, não há um depoimento prestado neste sentido. Em verdade ela apenas surge na resposta à acusação, mais de dois meses após a prisão. Igualmente não é crível o acusado esteja sendo injustamente acusado pelas duas vítimas, sabendo-o inocente, tão somente porque ele "não passou o telefone da filha da testemunha Letícia".

Aliás, como bem apontado pelo Ministério Público, fato é que ambas as vítimas narraram ter bom relacionamento com o acusado e que se ajudava mutuamente para troca de dinheiro. W, inclusive, disse ter ficado indignado quando viu que estava sendo roubado por Diogo. Essa afirmação é incompatível com qualquer alegação de prévia animosidade que, aliás, o próprio acusado disse haver, apenas, com Leandro. Todos estes fatos somados autorizam concluir que o roubo efetivamente ocorreu e que o réu foi um dos autores.

Ademais, não há nos autos quaisquer indícios de que os fatos se deram de maneira diversa do descrito na denúncia, não cumprindo o réu com o ônus probatório. Desta feita, extrai-se do conjunto probatório elementos suficientes de autoria e de materialidade dos delitos, não restando qualquer dúvida.

Além disso, devidamente demonstrado o concurso de agentes, seja pela prova oral colhida, seja pelas gravações da câmera de segurança, o que autoriza o reconhecimento, tal como previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Aponte-se, aliás, que: "Sempre mais perigosa a conduta daquele que age sob a proteção ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando com um ou mais comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez".

Igualmente demonstrado o uso de arma de fogo, seja pela prova oral, seja pelas imagens da câmera de vigilância. E neste ponto, anote-se, desnecessária a apreensão dela.

Nesse sentido: "PENAL. ROUBO QUALIFICADO (artigo 157, parágrafo segundo, INCISO I, c/c artigo 70, AMBOS DO CP). AUTORIA COMPROVADA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. IRRELEVÂNCIA. Não prospera a negativa de autoria se as provas colhidas apontam o agente como autor do delito. A palavra da vítima é de relevo na prova dos crimes contra o patrimônio, ganhando maior força ainda quando consoante com outros elementos probatórios, findando isolada a negativa de autoria do réu. Se mediante uma única ação o agente subtraiu bens pertencentes a vítimas diversas, indubitável a ocorrência do concurso formal de crimes. Para o reconhecimento da qualificadora do uso de arma, não é obrigatória sua apreensão, quando a palavra firme e segura da vítima autoriza sua incidência. Precedentes do STJ. Apelo improvido".

No mesmo sentido :

"A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização de arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida.

Afinal, somente é exigido laudo pericial caso o crime deixa vestígios materiais (art. 158, CPP). O uso da arma para concretizar a grave ameaça, por exemplo, é conduta independente, que não deixa rastro algum"

De se considerar, ao fim, que os crimes foram praticados em concurso formal impróprio, pois os agentes tinham clara e refletida ciência de que os celulares das vítimas L e W não pertenciam ao posto de gasolina, apenas o dinheiro. Assim, buscaram com a mesma conduta subtrair patrimônios totalmente diversos - afinal, uma dos bens mais individuais que existe é o aparelho celular - e, assim sendo, as penas devem ser somadas pelo sistema do cúmulo material.

Caracterizado o delito em apreço, passo à dosimetria da pena necessária e

suficiente para a reprovação e prevenção do crime, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal.

Quanto à primeira fase, verifico que a culpabilidade dos agentes, entendida como grau de reprovabilidade da conduta ou intensidade da reprovação foi não normal à espécie. Isto porque uma das vítimas sofreu lesão leve, com traumatismo craniano, cortes na cabeça, tamanha a violência empregada. Isso torna a conduta passível de maior repressão estatal. A violência é insita ao tipo, porém, a sua aplicação desmedida, visando à cabeça da vítima, que estava totalmente subjugada, com as mãos para cima, deitada no chão, mostra a intensidade do dolo, a crueldade e o desvalor com a vida humana. Tais fatos não podem ser considerados como neutros, sob pena de violação do princípio da igualdade (aquele que não emprega nenhuma violência, v.g. ou emprega violência de menor intensidade, como empurrão ou tapa), bem como da individualização da pena.

De se anotar, ainda, que o fato foi praticado no local de trabalho das vítimas, que, portanto, devem continuar a frequentar ambiente no qual foram violentadas e constantemente rememorando o evento criminoso.

Consigne-se, ainda, as consequências do crime para o psicológico da vítima Leandro que, inclusive, preferiu deixar o emprego em razão da insegurança que o ato gerou e, atualmente, é pessoa desempregada. É natural e esperado que elas tenham algum trauma em razão do evento experimentado, o que também já é considerado no tipo.

Porém, como se verificou durante a instrução a vítima preferiu se juntar aos milhões de desempregos brasileiros, que sofrem com aumento de preços, pandemia, a permanecer trabalhando formalmente no local.

Isso demonstra que o crime atingiu resultado superior ao antevisto pelo legislador. Assim, nesta fase inicial, deve a pena ser majorada em 1/2 .

Por tais razões, fixo a pena base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Estabelecida a pena-base, passo à segunda fase da individualização da pena, observados os limites máximo e mínimo. Não há atenuantes nem agravantes a serem consideradas. Por tal razão, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria penal, conforme reconhecido no corpo dessa sentença, há uma causa aumento de pena (concurso de agentes). Assim, a pena deve ser majorada em 1/3.

Para mais, nos termos do art. 157, §2º-A, do Código Penal houve o emprego de arma de fogo, o que determina novo aumento, agora em 2/3.

Torno a pena definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 30 dias-multa.

Considerando o concurso formal impróprio reconhecido na sentença e em se tratando de três crimes as penas devem ser somadas, pelo sistema do cúmulo material.

O total das penas é, pois, 36 (trinta e seis) anos de reclusão e pagamento de 90 dias-multa

A pena privativa de liberdade deverá ser inicialmente cumprida no regime fechado, tendo em vista que a quantidade de pena aplicada, as circunstâncias judiciais que lhe são desfavoráveis, a insensibilidade do agente e a necessidade de que a pena cumpra suas finalidades.

Neste sentido também vale citar:

"O agente do crime de roubo deve cumprir sua pena em regime fechado, uma vez que a fixação da modalidade prisional não é baseada, unicamente, na quantidade da reprimenda, mas também nas circunstâncias do art. 59 do C.P., exigindo a gravidade do delito e a periculosidade do agente, regime mais rígido" (TACRSP RJDTACRIM 33/249). "Regime inicial fechado para o cumprimento da pena pela prática do crime de roubo qualificado é o adequado à reprimenda, ainda que se trate de réu primário" (STF H.C. nº 74.301-3 Rel. Min. Maurício Correa). "O Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (STF R.H.C. nº 65.501/SP RTJ 123/547).

Diante do exposto, e pelo que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos condenatórios contidos na denúncia e o faço para CONDENAR DIOGO RAMOS DOS SANTOS a pena privativa de liberdade de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 90 dias-multa, considerada a data do fato e fixados no mínimo legal, como incurso nos artigos 157, § 2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, in fine, todos do Código Penal. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que o delito foi praticado com grave ameaça e violência às vítimas, bem como pela quantidade de pena aplicada.

Ausente o requisito temporal previsto no artigo 77 do Código Penal, não há de se cogitar de suspensão condicional da pena.

Com fundamento no artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, pois, preso preventivamente por decisão judicial fundamentada, agora, condenado por crimes concretamente gravíssimos e ainda em regime inicial fechado, com maior razão, deverão permanecer custodiados para garantia da ordem pública, considerando suas periculosidades, nos termos dos artigos 311 e 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal. Recomenda-se o acusado na prisão em que se encontra.

Não há que se falar em detração, visto que, neste momento processual, impossível analisar as condições subjetivas que eventualmente a autorizam, que serão analisadas na fase de execução da pena.

Nos termos do art. 387, inciso IV, do Código Penal, na redação dada pela Lei nº 11.719/08, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos ante a ausência de pedido e de elementos concretos para aferição do prejuízo.

Em face da condenação, arcará o réu com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a" da Lei Estadual 11.608/2003. Oportunamente, com o trânsito e julgado, intime-se pessoalmente o acusado para efetuar o recolhimento, no prazo de dez dias, sob pena de inscrição como dívida ativa, ficando sobrestada a cobrança caso seja beneficiário da assistência judiciária, que ora lhes defiro.

Oficie-se à Justiça Eleitoral, para fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Expeça-se guias de execução provisória das penas.

Confeccione-se certidão em favor do Advogado Dativo (70%). Oportunamente, arquivem-se os autos.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

P.I.C.

Piquete, 23 de março de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA